T.C.

SAKARYA

11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BASİT YARGILAMA USULÜ

BERAAT - C.V.Y.O

DOSYA NO : 2025/416 Esas

KARAR NO: 2025/885

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2025/6687

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM: Ayşe KAYA SAYDAM 190039

KATİP: Ayşenur ÇİÇEK 270851

DAVACI: K.H.

MÜŞTEKİ SANIK:BİLGE DALGIÇ, İbrahim Halil ve Güldoğan kızı, 20/02/2002 MERSİN doğumlu, İncirköy Mah. Ova (Inc) Küme Evleri No: 5 İç Kapı No: 3 Fethiye/ MUĞLA adresinde oturur. TC Kimlik No:29155760072

MÜŞTEKİ SANIK:ÇAĞATAY DALGIÇ, İsa ve Sultane oğlu, 01/07/1989 BİTLİS doğumlu, Tekeler Mah. 965 Nolu Sk. No: 13 İç Kapı No: 2 Adapazarı / SAKARYA adresinde oturur. TC Kimlik No:28589334248

SUÇ: Hakaret, Basit Tehdit

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 10/12/2024 - , 10/12/2024 -

SUÇ YERİ: SAKARYA/MERKEZ, SAKARYA/SERDİVAN

KARAR TARİHİ: 08/12/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde **Basit Yargılama Usulü** uygulanmak suretiyle yapılan yargılama sonunda:

İDDİA:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 10/06/2025 tarih 2025/6687 esas sayılı iddianamesi ile; Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki sanıklar Çağatay ve Bilge'nin resmi nikahlı eş oldukları ve aynı evde ikamet ettikleri, olay tarihinde ailevi anlaşmazlıklar nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Bilge'nin Çağatay'a "hırsız köpek, bak seni nasıl siktireceğim, daha bunlar senin iyi günlerin" diyerek tehdit ve hakaret ettiği, Çağatay'ın ise Bilge'ye "aç köpek" diyerek hakaret ettiği, tarafların alınan ifadelerinde suçlamaları tevilli olarak ikrar ettikleri görülmüştür. Tüm dosya kapsamı nazara alındığında, müşteki sanık Bilge'nin Çağatay'a hitaben "hırsız köpek, bak seni nasıl siktireceğim" şeklinde söylemlerde bulunarak Çağatay'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret suçunu işlediği; "daha bunlar senin iyi günlerin" şeklinde söylemlerde bulunarak Çağatay'a sair kötülük edeceğinden bahisle tehdit suçunu işlediği; müşteki sanık Çağatay'ın ise Bilge'ye hitaben " aç köpek" şeklinde söylemlerde bulunarak Bilge'nin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret suçunu işlediği değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle; Müşteki sanıkların üzerine atılı bulunan suçtan hakkında kamu davası açılması hususunda yeterli şüphenin Cumhuriyet Başsavcılığımızca oluştuğu, bundan sonraki değerlendirmenin ise mahkemenin takdirine ait bulunduğu anlaşılmış olmakla;

Müşteki sanıkların cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA:

Müşteki Sanık **BİLGE DALGIÇ** adına iş bu yargılamada Basit Yargılama Usulünün uygulandığına ilişkin ihtar metni ekli davetiye çıkarıldığı, davetiyenin usulüne uygun olarak 11/10/2025 tarihinde tebliğ edildiği, sanığın karar tarihine kadar dosyaya her hangi bir yazılı cevap sunulmadığı görülmüştür.

SAVUNMA:

Müşteki Sanık **ÇAĞATAY DALGIÇ** adına iş bu yargılamada Basit Yargılama Usulünün uygulandığına ilişkin ihtar metni ekli davetiye çıkarıldığı, davetiyenin usulüne uygun olarak 12/08/2025 tarihinde tebliğ edildiği, sanığın karar tarihine kadar dosyaya her hangi bir yazılı cevap sunulmadığı görülmüştür.

Mahkememiz dava dosyası soruşturma aşamasında Uzlaştırma Bürosuna gönderildiği taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı anlaşılmıştır.

DELİLLER:

İddia, lmüşteki sanık savunmaları, uzlaştırma raporu, tutanaklar, adli sicil ve nüfus kaydı ile tüm dosya kapsamı;

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Müşteki sanık Çağatay DALGIÇ'ın diğer müşteki sanık Bilge Dalgıç'a yönelik hakaret suçunu, müşteki sanık Bilge DALGIÇ'ın ise diğer müşteki sanık Çağatay DALGIÇ'a yönelik tehdit ve hakaret suçların işlediği iddiası ile cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

müşteki sanıklar Çağatay ve Bilge'nin resmi nikahlı eş oldukları ve aynı evde ikamet ettikleri, olay tarihinde ailevi anlaşmazlıklar nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Bilge'nin Çağatay'a "hırsız köpek, bak seni nasıl siktireceğim, daha bunlar senin iyi günlerin" diyerek tehdit ve hakaret ettiği, Çağatay'ın ise Bilge'ye "aç köpek" diyerek hakaret ettiği iddia edilmiş,

Her ne kadar sanık Bilge DALGIÇ'ın müşteki sanık Çağatay DALGIÇ'a yönelik " bak seni nasıl siktireceğim, daha bunlar senin iyi günlerin" demek suretiyle tehdit suçunu işlediği iddia edilmiş ise de; müşteki sanık Çağatay DALGIÇ'ın soyut beyanı dışında başkaca bir delil elde edilemediğinden bahisle, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair başkaca bir delil elde edilemediğinden CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine,

Yine her ne kadar sanık Bilge DALGIÇ hakkında müşteki sanık Çağatay DALGIÇ ile birbirlerine karşılıklı hakaret ettiği iddiası ile kamu davası açılmış ise de; akaret suçunun karşılıklı hakaret şeklinde gerçekleşmiş olması nedeniyle sanığa hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Her ne kadar müşteki sanık Bilge Dalgıç'ın hakkında müşteki sanık Çağatay Dalgıç'a karşı "Tehdit" suçunu işlediği iddiası ile 5237 Sayılı TCK'nun 106/1 maddesine göre cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama sonucunda sanığın cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın üzerine atılı tehdit suçundan **BERAATİNE,**

2-Müşteki sanıkların hakaret suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de: müşteki sanıkların eylemlerinin karşılıklı olduğu anlaşıldığından TCK 129/1 gereğince müşteki sanıklar hakkında **CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,**

3-Yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair; basit yargılama usulüne göre kurulan iş bu hükme karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde CMK 252/1 maddesi uyarınca mahkememize veya bulunulan yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle düzenlettirilecek bir tutanak ile, cezaevinde bulunanlar yönünden ise cezaevi aracılığı ile mahkememize gönderilecek bir dilekçe vermek suretiyle İTİRAZ yolunun açık olduğu, bu karara itiraz edilmesi halinde dosyanın tevzi kriterlerine uygun olarak Sakarya Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği ve bu mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, basit yargılama usulüne göre verilen karara sanık veya müdafii tarafından itiraz edilmesi ve duruşma sonrası kurulacak yeni hükmün mahkumiyet olması halinde CMK 251/3 maddesindeki 1/4 oranındaki indirim uygulanamayacağı, mahkememiz kararına itiraz edilmemesi halinde verilen bu karar kesinleşecektir.08/12/2025

Katip 270851 ¸***e-imzalıdır***	Hakim 190039 ¸***e-imzalıdır***